

개선 요구

1. 제 목 : 사내근로복지기금 운영규정에 관한 사항

2. 관계기관 : ☒☒☒☒실

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 직원의 복리후생을 위하여 사내근로복지기금을 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

사내근로복지기금 운영규정 제13조(제출서류)에서는 대부시 대부신청액이 전년도 말 개인별 퇴직급여금 적립액에서 학자금 등 공단 대부액을 공제한 금액의 50%를 초과할 경우 보증보험증권을 제출하도록 규정하고 있습니다. 또한 상환기한에 관해 제7조와 제19조에서는 상환기간은 1년 이내로 정하고 2회에 한하여 자동연장 할 수 있다고 정하고 있으며, 퇴직자의 상환방법에 대해 제18조에서는 퇴직시에는 퇴직급여 50% 범위 내에서 대부금액과 상계하도록 하고 있고, 제20조에서는 대부 받은 자가 퇴직할 경우에는 퇴직 전까지 상환하여야 한다고 정하고 있습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나 공단의 사내근로복지기금 대부 내역을 확인한 결과 2021년 9월 대부시 2021년 7월부터 임금피크제에 해당하여 퇴직금 유형변경을 한 직원에 대해 전년도 말 기준 퇴직급여적립금 및 학자금대부액으로 계산한 한도액만 확인하고 대부하였습니다. 한도 적용시에는 확정된 금액인 전년도 퇴직급여적립금을 사용하더라도 대부시 전년말과 대부일 사이에 중도정산 등 변동이 있는지 확인하여

보증보험증권 수령여부를 판단하여야 할 것입니다. 또한, [표]와 같이 대부 자동 연장 시 최대상환기한인 3년 이내에 정년퇴직이 도래하는 직원에 대해서는 연장 여부를 확인할 필요가 있습니다.

[표] 사내근로복지기금 대부최대기한 내 정년퇴직예정자

(단위 : 원)

사업장	성명	대부일자	최대 상환기한	정년예정일	대부금액	비고
■ ■ ■ ■ ■ 요양원						
■ ■ ■ ■ ■ 원						
◇ ◇ ■ ■ ■ 요양원						
◎ ◎ ■ ■ ■ 병원						'21.07.01. 임금피크제

대부금 및 이자 상환방법에서는 퇴직시 퇴직급여의 50% 범위 내에서 대부 금액과 상계하도록 정하고 있으나 실제로는 퇴직연금제도 운영으로 인해 상계할 수 없으며, 제20조에 퇴직 시 상환에 대해 규정하고 있으므로 제18조의 대부금 상환방법을 수정할 필요가 있습니다.

4. 관계기관 의견 :

◎ ◎ ■ ■ ■ 병원에서는 감사결과를 수용하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ★ ★ 이사는

- 사내근로복지기금 대부시 보증보험증권 제출 조건에 대한 내용을 명확히 하 시고, 퇴직 시 상환방법을 검토하여 규정을 개정하시기 바랍니다.(개선)